מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י״ח בכסלו התשע״ו
30 בנובמבר 2015
חוזר ביטוח 2015-1-24
סיווג: חיים

דיווח למפקח על תעריפים בתכניות לביטוח חיים

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 40 ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981 (להלן: ״**החוק**״), אני מורה כדלקמן:

1. כללי

כיסוי ביטוחי למקרה מוות מהווה מקור הכנסה ופיצוי עיקרי של משפחות ומוטבים במקרה של פטירת המבוטח, והוא נפוץ גם כבטוחה להלוואות מסוג משכנתה.

כחלק ממדיניות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעודד את התחרות ולהגביר את שקיפות וזמינות המידע בנוגע לעלות רכישת כיסוי ביטוחי למקרה מוות, בכוונתנו לפתח מחשבון תעריפי ביטוח חיים (להלן: ״**המחשבון**״), שיאפשר למבקשים להצטרף לביטוח חיים להשוות בין דמי הביטוח המוצעים על ידי חברות הביטוח השונות.

חוזר זה מסדיר את דיווחי חברות הביטוח על תעריפי הביטוח לצורך הצגתם במחשבון, קובע מה הם דמי הביטוח המרביים שניתן יהיה לגבות ממצטרף חדש, וכן קובע חובת דיווח רבעוני למפקח על דמי הביטוח שנגבו בפועל בשוק.

2. הגדרות

״**חברת ביטוח מדווחת**״ – חברת ביטוח המדווחת על תעריפי ביטוח חיים לפי סעיף 3 לחוזר זה;

״**חוזר הנהגת תכניות ביטוח**״ – חוזר גופים מוסדיים 2015-9-5 שעניינו ״הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל״, או כל חוזר אחר שיבוא במקומו;

״**מצטרף חדש**״ – מועמד לביטוח המבקש לרכוש פוליסת ביטוח חיים חדשה;

״**ביטוח חיים**״ – ריסק מוות או ריסק מוות למשכנתה;

״**סוג תכנית ביטוח**״ – תכנית ביטוח חיים שהיא אחת מאלה:

1) ריסק מוות בדמי ביטוח משתנים כל שנה;
2) ריסק מוות בדמי ביטוח משתנים כל 5 שנים;
3) ריסק מוות למשכנתה בדמי ביטוח משתנים כל שנה;

״**ריסק מוות**״ – כיסוי ביטוחי למקרה מוות מכל סיבה שהיא, הנרכש שלא אגב חיסכון פנסיוני ושאינו ריסק מוות למשכנתה, שתגמולי הביטוח בשלו משולמים בסכום חד פעמי;

״**ריסק מוות למשכנתה**״ – כיסוי ביטוחי למקרה מוות מכל סיבה שהיא ייעודי להלוואה לדיור (משכנתה);

״**תוספת חיתום**״ – תוספת רפואית, תוספת מקצועית או תוספת בשל תחביב מסוכן, המתווספת לתעריף הרגיל כתוצאה מהליך החיתום שמבצעת החברה למצטרף חדש לפני קבלתו לביטוח;

רח׳ קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il

"**תכנית ביטוח חיים**" – תכנית ביטוח חיים אישית, שאינה קבוצתית, שהונהגה בהתאם לסעיף 40 לחוק;

"**תעריף ספר**" – התעריף המרבי שהונהג בתכנית ביטוח חיים, ללא תוספות חיתומיות;

"**תעריף רגיל**" – התעריף המרבי שיוצע בפועל למצטרפים חדשים, ללא תוספות חיתומיות, שיוצג במחשבון;

"**תעריפים מדווחים**" – תעריף ספר או תעריף רגיל, לפי העניין, המוגשים בהתאם להוראות חוזר זה.

3. דיווח על דמי ביטוח למצטרפים חדשים

א. חברת ביטוח תגיש למפקח את הדיווחים הבאים, לעניין סוג תכנית ביטוח המשווק על ידה במועד התחילה, החל מיום 13 באפריל 2016 ולא יאוחר מיום 5 במאי 2016:

1) דיווח על תעריף הספר;

2) דיווח על התעריף הרגיל.

ב. חברת ביטוח תגיש למפקח, לעניין סוג תכנית ביטוח שיונהג לראשונה ממועד התחילה ואילך, מיד לאחר קבלת הודעת הפיקוח על אי-התנגדות להנהגת התכנית או אישור התוכנית, לפי העניין, את הדיווחים הבאים:

1) דיווח על תעריף הספר;

2) דיווח על התעריף הרגיל.

ג. עבור כל סוג תכנית ביטוח ידווח תעריף רגיל אחד בלבד, שיהיה תקף לגבי כל תכניות ביטוח חיים מאותו סוג המשווקות על ידי החברה, נכון למועד הדיווח.

ד. התעריף הרגיל עבור כל סוג תכנית ביטוח לא יעלה על תעריף הספר שהונהג לגבי אותו סוג תכנית.

ה. התעריפים המדווחים יכללו התייחסות למשתנים הבאים:

1) סוג תכנית הביטוח;

2) גיל המבוטח במועד תחילת הביטוח;

3) מין המבוטח;

4) מעשן או לא מעשן;

5) טווח סכומי הביטוח לגביהם רלוונטי התעריף;

6) גיל כניסה מינימלי לביטוח;

7) גיל כניסה מקסימלי לביטוח;

8) גיל מקסימלי לביטוח;

9) לעניין ריסק מוות להלוואת משכנתה בריבית משתנה - יש לכלול התייחסות גם לשיעור המרווח במונחים שנתיים שמוסיפה החברה על שיעור הריבית המשתנה, אם היא מוסיפה, לשם חישוב סכום הביטוח לאורך תקופת הביטוח.

ו. חברת ביטוח מדווחת המבקשת לעדכן את התעריף הרגיל המוצג במחשבון, תגיש למפקח תעריף מעודכן החל מה-11 לכל חודש ועד ל-10 לחודש הבא אחריו (להלן: "**תקופת הדיווח**"). לא הודיע המפקח או עובד הכפוף לו על התנגדותו לתעריף הרגיל המעודכן כאמור תוך 15 ימי עבודה מיום ההגשה, יפורסם התעריף הרגיל המעודכן במחשבון ב-1 לחודש העוקב לתום תקופת הדיווח, אלא אם ביקשה החברה כי התעריף יכנס לתוקף ב-1 לחודש של חודש מאוחר יותר.

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il

ז. פרסום התעריף הרגיל במחשבון יהיה בהתאם לדיווח האחרון של חברת הביטוח המדווחת וכל עוד לא נכנס לתוקף תעריף רגיל חדש שהגישה החברה בהתאם להוראות חוזר זה.

ח. עדכנה חברת הביטוח מדווחת את תעריף הספר לגבי תכנית ביטוח חיים בהתאם להוראות חוזר הנהגת תכניות ביטוח, תדווח החברה על תעריף הספר המעודכן בהתאם להוראות חוזר זה מיד לאחר קבלת הודעה על אי התנגדות לעדכון התכנית או אישור התוכנית, לפי העניין.

ט. התעריפים המדווחים ידווחו למפקח באמצעות פורטל "אותות" (בכתובת: https://otot.mof.gov.il/), בהתאם למתכונת הקבועה בקבצי הדיווח המצורפים **בנספח א'** לחוזר זה.

י. להודעה על הנהגה או שינוי בתעריף יצורפו:

1) הצהרת מנהל אגף או ראש תחום ביטוח חיים או המנהל הכללי של חברת הביטוח המדווחת, בנוסח המפורט **בנספח ב'** לחוזר זה.

2) הצהרת אקטואר בנוסח המפורט **בנספח ג'** לחוזר זה.

יא. דמי הביטוח שניתן יהיה לגבות ממצטרף חדש לא יעלו על התעריף הרגיל שבתוקף במועד פנייתו לחברת הביטוח, ובלבד שהועברה הצעת ביטוח מהמצטרף החדש בתוך 30 ימים ממועד פנייתו כאמור לחברת הביטוח.

יב. קיבלה חברת ביטוח מדווחת פנייה ממצטרף חדש בכתובת המייל כאמור בסעיף 5(א)(2) להלן, תפעל ליצירת קשר עימו לא יאוחר מ-10 ימי עסקים לאחר קבלת הפניה האמורה. הועברה מהמצטרף החדש הצעת ביטוח בתוך 30 ימים מהיום שבו נוצר עימו קשר כאמור, לא יעלו דמי הביטוח שניתן יהיה לגבות ממנו על התעריף הרגיל שהיה בתוקף במועד פנייתו במייל לחברת הביטוח.

יג. דמי הביטוח שניתן יהיה לגבות ממצטרף חדש שהעביר הצעת ביטוח לאחר התקופה האמורה בסעיפים קטנים (יא) ו- (יב), לפי העניין, לא יעלו על התעריף הרגיל שהיה בתוקף במועד העברת ההצעה.

יד. לדמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים (יא) עד (יג) ניתן יהיה להוסיף תוספת חיתום בלבד, אם תיקבע.

4. דיווח רבעוני למפקח

א. חברת ביטוח מדווחת תגיש למפקח אחת לרבעון קלנדרי, עד חודש מתום כל רבעון, עבור כל סוג תכנית ביטוח ששווק על ידה ברבעון החולף, דיווח על דמי הביטוח שנקבעו בפועל בפוליסות ביטוח חיים שהופקו על ידי החברה במהלך אותו רבעון (להלן: "**דיווח רבעוני**").

ב. הדיווח הרבעוני יכלול התייחסות למשתנים הקבועים בסעיף 3(ה) לעיל כמפורט בסעיף קטן (ד) להלן, וזאת ביחס לכל אלה:

1) דמי הביטוח הממוצעים;

2) דמי הביטוח הנמוכים ביותר;

3) דמי הביטוח הגבוהים ביותר;

4) דמי הביטוח החציוניים.

ג. הדיווח הרבעוני יבוסס על דמי הביטוח בפועל, בניכוי תוספות חיתומיות, שנקבעו בפוליסות ביטוח חיים שהופקו על ידי החברה במהלך רבעון קלנדרי.

ד. לצורך חישוב הנתונים הנדרשים בסעיף קטן (ב) לעיל, תפעל חברת הביטוח באופן הבא:

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

1) לגבי כל אחת מהפוליסות שהופקו על ידה במהלך הרבעון המדווח (להלן: "**הפוליסות**"), תבוצע סכימה של דמי הביטוח שנקבעו בפועל עבור 10 שנות הביטוח הראשונות;

2) הפוליסות ימויינו לפי סך דמי הביטוח שנקבעו עבור 10 שנות הביטוח הראשונות, מהנמוך ביותר לגבוה ביותר בחלוקה לעשירונים, כאשר כל עשירון יהווה 10% מסך הפוליסות;

3) חישוב דמי הביטוח הממוצעים, כנדרש בסעיף קטן (ב)(1), יבוצע כממוצע דמי הביטוח של כל הפוליסות;

4) חישוב דמי הביטוח הנמוכים ביותר, כנדרש בסעיף קטן (ב)(2), יבוצע כממוצע דמי הביטוח של הפוליסות הנמנות על העשירון התחתון;

5) חישוב דמי הביטוח הגבוהים ביותר, כנדרש בסעיף קטן (ב)(3), יבוצע כממוצע דמי הביטוח של הפוליסות הנמנות על העשירון העליון;

6) חישוב דמי הביטוח החציוניים, כנדרש בסעיף קטן (ב)(4), יבוצע כממוצע דמי הביטוח של הפוליסות הנמנות על העשירונים החמישי והשישי;

7) לצורך חישוב הממוצע כאמור בפסקאות (3) עד (6) לעיל, יילקחו בחשבון דמי הביטוח שנקבעו בפועל בעבור כל תקופת הביטוח שנקבעה בכל פוליסה.

ה. הדיווח הרבעוני למפקח יתבצע בהתאם למתכונת שתיקבע בקבצים ייעודיים שיפורסמו בדף הבית של פורטל "אותות" (בכתובת: https://otot.mof.gov.il/).

5. דיווח על פרטי התקשרות

א. חברת ביטוח מדווחת תעביר למפקח, באמצעות מערכת דיווח נושאי משרה בגופים מוסדיים (https://contactinfo.mof.gov.il/), תחת הלשונית "בעלי תפקידים", את הפרטים הבאים:

1) פרטי התקשרות של "אחראי דיווח תעריפי ביטוח חיים", אשר יהיה אחראי על העברת התעריפים המדווחים והדיווח הרבעוני. הדיווח על פרטי ההתקשרות יכלול, בין היתר, טלפון במשרד, טלפון נייד וכתובת דוא"ל.

2) כתובת מייל לצורך יצירת קשר עבור מצטרפים חדשים המעוניינים לרכוש פוליסת ביטוח חיים מחברת הביטוח ומבצעים פניה לחברה דרך מחשבון ביטוח חיים.

ב. הדיווח כנדרש בסעיף זה יבוצע לא יאוחר מיום 31 לדצמבר 2015.

6. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל חברות הביטוח המשווקות תכניות ביטוח חיים.

7. תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 13 באפריל 2016, למעט האמור בסעיף 4 שתחילתו החל בדיווח בגין הרבעון השני לשנת 2016 ולמעט האמור בסעיף 5(ב) שתחילתו במועד פרסום חוזר זה.

דורית סלינגר
המפקחת על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

נספח א' - קבצי דיווח תעריפים

בהתאם לנדרש לפי סעיף 3(ה) לחוזר זה, הדיווח על התעריפים יתבצע באמצעות פורטל "אותות" (https://otot.mof.gov.il/), על פי מתכונת הדיווח הקבועה בקבצים המצורפים להלן:

1. קישור לקובץ דיווח תעריפים לריסק מוות משתנה כל שנה -

http://www.mof.gov.il/XSLX/TariffFileReport_Risk1.xlsx

2. קישור לקובץ דיווח תעריפים לריסק מוות משתנה כל 5 שנים -

http://www.mof.gov.il/XSLX/TariffFileReport_Risk5.xlsx

3. קישור לקובץ דיווח תעריפים לריסק מוות למשכנתה -

http://www.mof.gov.il/XSLX/TariffFileReport_RiskMaskanta.xlsx

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il

נספח ב'

הצהרת מנכ"ל או מנהל אגף/ראש תחום ביטוח חיים

אני_____ [שם] _____ [תפקיד], ב_____[שם החברה] מצהיר כי:

1. **בדיווח לראשונה למחשבון**:

במסגרת הבקשה להקמת תעריף במחשבון [יש לסמן את הסעיפים הרלוונטיים] מוגש:

☐ **תעריף ספר** -

תעריף הספר המדווח תואם את תעריף הספר שהוגש ביום _____ והונהג בתכניות לביטוח חיים הרלוונטיות שמספרן מפורט בבקשת דיווח זו.

☐ **תעריף רגיל** -

התעריף הרגיל המדווח מתבסס על תעריף הספר ואינו עולה עליו.

2. **בעדכון תעריף:**

במסגרת הבקשה לעדכון התעריף במחשבון בוצעו השינויים הבאים [יש לסמן את הסעיפים הרלוונטיים]:

☐ **עדכון תעריף ספר** -

תעריף הספר המוגש בזאת תואם את עדכון תעריף הספר שהוגש ביום _____ והונהג בתכניות לביטוח חיים הרלוונטיות שמספרן מפורט בבקשת עדכון זו.

☐ **עדכון תעריף רגיל** -

התעריף הרגיל המדווח מתבסס על תעריף הספר ואינו עולה עליו.

תאריך _____ חתימה _____

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il

נספח ג'

הצהרת אקטואר

אני_____ [שם], מצהיר כי במסגרת הבקשה לדיווח תעריפים בוצעו השינויים הבאים [יש לסמן את הסעיפים הרלוונטיים]:

☐ **דיווח תעריף ספר** -

תעריף הספר המוגש בזאת תואם את תעריף הספר שהוגש ביום _____ והונהג בתכניות לביטוח חיים הרלוונטיות שמספרן מפורט בבקשת דיווח זו.

☐ **דיווח תעריף רגיל** -

התעריף הרגיל המדווח מתבסס על תעריף הספר ואינו עולה עליו, ובנוסף:

☐ **התעריף הרגיל המדווח זהה לתעריף הספר**.

☐ **התעריף הרגיל המדווח נמוך מתעריף הספר אך אינו חסר מבחינה אקטוארית (אין פרמיה בחסר)** - לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי, נכון למועד חתימתי על הצהרה זו, אין לשינוי המבוקש בתעריף הרגיל השפעה אקטוארית על החברה, או שיש לו השפעה אקטוארית זניחה.

☐ **התעריף הרגיל המדווח נמוך מתעריף הספר והוא חסר מבחינה אקטוארית (יש פרמיה בחסר)** - לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי, נכון למועד חתימתי על הצהרה זו, יש לשינוי המבוקש השפעה אקטוארית מהותית על החברה, והחברה תבצע את ההפרשות הנדרשות בגינה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהוראות המפקח על הביטוח.

תאריך _____ חתימת אקטואר _____

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il